



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001804-71.2021.8.21.0049/RS

TIPO DE AÇÃO: Acidente de trânsito

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

EMBARGANTE: MAICON DENTI (AUTOR)

RELATÓRIO

Opõe o autor MAICON DENTI os presentes embargos declaratórios, sustentando haver omissão no acórdão, que não analisou de forma adequada, em seu entender, a prova dos autos, em especial os documentos que demonstram os valores que deixou de receber por conta do acidente, ante os fretes não realizados. Pediu o acolhimento dos embargos com o acolhimento integral do pedido inicial, relativamente aos lucros cessantes.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Eminentes colegas.

Os embargos não merecem acolhimento, ante a inexistência de omissão a ser sanada.

Em razões de recurso, o embargante fez a seguinte súmula, para o fim de resumir os pontos a serem enfrentados:

EVENTO 10, RELAVOTO1, ACORD2

VÍCIO: Omissão

SÍNTESE DO VÍCIO: Análise das demais provas e depoimentos apresentados aos autos, em especial, os depoimentos de evento 62, que comprovam que:

1 – Meia manhã (em torno de 3 horas) de trabalho realizado pelo embargante com mudanças domiciliares gerava um **rendimento de R\$ 600,00;**

2 – Meio dia de trabalho do embargante com mudanças domiciliares gerava o correspondente a **R\$ 800,00;**

3 – Um dia todo de trabalho do embargante corresponde a **R\$ 1.500,00.**

Conclusão: Apesar da renda do Embargante ser variável com fretes fixos para a empresa de colchões Probon para auferir R\$ 3.000,00 (valor da condenação em lucros cessantes) este também fazia mudanças de bens domiciliares com o caminhão objeto da lide, ficando comprovado que o autor trabalhava fazendo estes fretes diários, o que não foi considerado para fixar/majorar os lucros cessantes.

Apenas a leitura do quadro acima já é suficiente a demonstrar que o objeto dos embargos é reabrir a discussão do mérito, o que não se afigura possível através do presente recurso.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Como já referido na decisão ora atacada, a prova dos autos não ampara o valor pretendido a título de lucros cessantes, tendo sido mantida a sentença no ponto, que foi proferida conforme as provas existentes para tanto. E, ao contrário do afirmado pelo embargante, toda a prova foi minusciosamente enfrentada.

Ou seja, pretende o embargante evidentemente reabrir a discussão de matéria que já foi suficientemente enfrentada, o que não se faz possível através de embargos declaratórios.

Inexistindo qualquer omissão a ser sanada, tampouco os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, devem ser desacolhidos os declaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE DECAIMENTO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. AUSENTE QUALQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO QUE CONCERNE À QUESTÃO DEVOLVIDA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. (Apelação Cível, Nº 50056278020208210019, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 23-10-2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CASO EM QUE AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA RECORRENTE FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. CONDIÇÕES E ESPECIFICIDADES DA CONTRATAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INVIABILIZAR A REVISÃO CONTRATUAL, À LUZ DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIO QUANDO HÁ ENFRENTAMENTO DOS PONTOS SUSCITADOS EM APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. (Apelação Cível, Nº 50179175720208210010, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Antônio Jardim Porto, Julgado em: 23-10-2023).

Assim, desacolhidos os declaratórios. Sem condenação em sucumbência, ante a natureza do recurso.

Ante o exposto, **voto por desacolher os embargos declaratórios.**

Documento assinado eletronicamente por **LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA, Desembargador Relator**, em 29/07/2024, às 15:18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

informando o código verificador **20005765947v6** e o código CRC **fc773eab**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

Data e Hora: 29/07/2024, às 15:18:09

5001804-71.2021.8.21.0049

20005765947.V6